

2022年8月证券从业资格《证券市场基本法律法规》试题（网友回忆版）一

单项选择题

1. 下列关于证券公司及其人员违反合规管理规定的监管措施的说法，错误的是（ ）。

- A. 证券公司监事未能勤勉尽责，致使公司存在重大合规风险的，依法采取行政监管措施
- B. 证监会可以对证券公司违规事项中负有直接责任的高级管理人员采取责令参加培训的行政监管措施
- C. 证监会根据审慎监管的原则，可以提高对行业重要性证券公司的合规管理要求，并加强合规监管
- D. 对于证券公司的违法违规行为，合规负责人尽管已经按照监管要求尽职履责，但仍需承担责任

参考答案：D

【慧考解析】对于证券公司的违法违规行为，合规负责人已经按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》的规定尽职履行审查、监督、检查和报告职责的，不予追究责任。

2. 下列关于净资本的说法，正确的是（ ）

- A. 长期次级债存续期计入净资本的数量不变
- B. 净资本和净资产的概念差不多
- C. 净资本由核心净资本和附属净资本构成
- D. 核心净资本比附属净资本少

参考答案：C

【慧考解析】A项说法错误，长期次级债按照规定比例计入净资本。

B项说法错误，净资本和净资产是两个概念。

D项说法错误，核心净资本和附属净资本的大小无法准确比较。

3. 根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》，合格境内机构投资者资格应当经（ ）审批。

- A. 中国证监会
- B. 国家外汇管理局
- C. 中国人民银行
- D. 发改委

参考答案：A

【慧考解析】境内机构投资者资格应经中国证监会审批。

4. 根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，下列关于证券期货经营机构工作人员谋取不正当利益的方式的说法错误的是（ ）。

- A. 为他人提供证券咨询服务
- B. 直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息谋取利益
- C. 违规从事营利性经营活动
- D. 以诱导客户从事不必要交易、使用客户受托资产进行不必要交易等方式谋取利益

参考答案：A

【慧考解析】证券期货经营机构工作人员不得以下列方式谋取不正当利益：

- (1) 直接或者间接以《规定》第九条规定的方式收受、索取他人的财物或者利益；
- (2) 直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息谋取利益；
- (3) 以诱导客户从事不必要交易、使用客户受托资产进行不必要交易等方式谋取利益；
- (4) 违规从事营利性经营活动，违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所在机构或者投资者合法利益相冲突的活动；
- (5) 违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条件；
- (6) 其他谋取不正当利益的情形。

5. 根据资产支持证券信息披露的规定，管理人、托管人应当在每年（ ）之前向资产支持证券合格投资者披

露上年度资产管理报告、年度托管报告。

- A. 1月31日
- B. 3月31日
- C. 4月30日
- D. 6月30日

参考答案：C

【慧考解析】管理人、托管人应当在每年4月30日之前向资产支持证券合格投资者披露上年度资产管理报告、年度托管报告。

6. 根据《证券公司信用风险管理指引》，下列关于证券公司信用风险管理职责的说法，正确的是（ ）。

- A. 风险管理部门负责确定信用风险管理组织架构，明确各部门职责分工，应及时向监事会报告
- B. 财务总监应承担信用风险管理的监督责任，应充分监督证券公司信用风险水平及其管理状况，并及时向审计委员会报告
- C. 总经理负责对业务风险进行识别、评估、监控和应对，应及时向董事会报告
- D. 首席风险官负责全面风险管理工作，应充分了解证券公司信用风险水平及其管理状况，并及时向董事会及经理层报告

参考答案：D

【慧考解析】证券公司经理层应承担信用风险管理的主要责任，负责确定信用风险管理组织架构，明确各部门职责分工。

证券公司监事会应承担信用风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和经理层在信用风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。

证券公司相关业务部门是业务执行机构，也是信用风险管理的一线主体，负责其经营领域的信用风险管理执行工作，对业务风险进行识别、评估、监控和应对，并将业务风险控制在授权范围内。

证券公司首席风险官负责全面风险管理工作，应充分了解证券公司信用风险水平及其管理状况，并及时向董事会及经理层报告。

7. 根据《证券公司流动性风险管理指引》，流动性风险是指证券公司（ ）。

- A. 信息系统或内部控制缺陷导致意外损失的风险
- B. 交易对方不履行到期债务的风险
- C. 无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险
- D. 基础资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致衍生工具价格或者价值变动的风险

参考答案：C

【慧考解析】流动性风险，是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

8. 下列关于背信运用受托财产罪的刑事追诉标准的说法，正确的是（ ）。

- A. 本罪的刑事追诉标准跟具体涉案金额无关
- B. 本罪即使行为人擅自运用多个客户资金，如果涉案金额达不到标准，也不满足刑事追诉的标准
- C. 本罪即使涉案金额达不到标准，但多次擅自运用客户资金或者其他委托财产的，也满足刑事追诉的标准
- D. 本罪即使行为人多次擅自运用客户资金，如果涉案金额达不到标准，也不满足刑事追诉的标准

参考答案：C

【慧考解析】根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十条的规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉

- (1) 擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在30万元以上的；
- (2) 虽未达到上述数额标准，但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，或者擅自运用多个客户

资金或者其他委托、信托的财产的；

(3) 其他情节严重的情形。

9. 根据《公司法》，上市公司董事和高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的（ ）。

- A. 20%
- B. 25%
- C. 10%
- D. 15%

参考答案：B

【慧考解析】公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。

10. 经营机构发布证券研究报告，应当遵循静默期安排。其中担任发行人股票首次公开发行的保荐机构、主承销商，自确定并公告发行价格之日起（ ）内，不得发布与该发行人有关的证券研究报告。

- A. 30日
- B. 40日
- C. 20日
- D. 10日

参考答案：B

【慧考解析】证券公司、证券投资咨询机构发布证券研究报告，应当遵循《发布证券研究报告执业规范》中关于静默期安排的相关规定，其中担任发行人股票首次公开发行的保荐机构、主承销商，自确定并公告发行价格之日起40日内，不得发布与该发行人有关的证券研究报告。

11. 下列关于禁止公司股东滥用权利的说法，错误的是（ ）。

- A. 公司股东不得滥用股东权利损害公司的利益
- B. 公司股东不得享受有限责任的保护
- C. 公司股东不得滥用股东权利损害其他股东的利益
- D. 公司股东不得滥用公司法人独立地位损害公司债权人的利益

参考答案：B

【慧考解析】《中华人民共和国公司法》规定，公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

12. 根据《证券公司风险控制指标管理办法》规定，下列关于证券公司风险控制指标标准的说法，错误的是（ ）

- A. 风险覆盖率不得低于80%
- B. 资本杠杆率不得低于8%
- C. 净稳定资金率不得低于100%
- D. 流动性覆盖率不得低于100%分

参考答案：A

【慧考解析】证券公司必须持续符合下列风险控制指标标准：

- (1) 风险覆盖率不得低于100%；
- (2) 资本杠杆率不得低于8%；
- (3) 流动性覆盖率不得低于100%；
- (4) 净稳定资金率不得低于100%。

13. 根据《合伙企业法》，下列关于特殊的普通合伙企业的说法，错误的是（ ）

- A. 合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成的合伙企业债务以及合伙企业的其他债务，由全体合伙人承担无限连带责任
- B. 以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务的专业服务机构，可以设立为特殊的普通合伙企业
- C. 特殊的普通合伙企业名称中应当标明“特殊普通合伙”字样
- D. 特殊的普通合伙企业应当建立执业风险基金、办理职业保险

参考答案：A

【慧考解析】以专业知识和专门技能为客户提供有偿服务的专业服务机构，可以设立为特殊的普通合伙企业。特殊的普通合伙企业名称中应当标明“特殊普通合伙”字样。特殊普通合伙企业的特殊之处表现在承担责任的方式上：

- (1) 1个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的，应当承担无限责任或者无限连带责任，其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。
 - (2) 合伙人在执业活动中非因故意或者重大过失造成的合伙企业债务以及合伙企业的其他债务，由全体合伙人承担无限连带责任。
 - (3) 合伙人执业活动中因故意或者重大过失造成的合伙企业债务，以合伙企业财产对外承担责任后，该合伙人应当按照合伙协议的约定对合伙企业造成的损失承担赔偿责任。
- 特殊的普通合伙企业应当建立执业风险基金，办理职业保险。执业风险基金用于偿付合伙人执业活动造成的债务。执业风险基金应当单独立户管理。具体管理办法由国务院规定。

14. 证券公司的（ ）负责制定与融资融券业务相关的部门设置及各部门职责。

- A. 董事会
- B. 业务决策机构
- C. 业务执行部门
- D. 分支机构

参考答案：A

【慧考解析】董事会负责制定融资融券业务的基本管理制度，决定与融资融券业务有关的部门设置及各部门职责，确定融资融券业务的总规模。

15. 根据《期货交易管理条例》，下列关于期货交易所职责的说法，错误的是（ ）。

- A. 提供交易的场所、设施和服务
- B. 为期货交易提供集中履约担保
- C. 设计期货合约，安排合约上市
- D. 审批期货公司设立申请事宜

参考答案：D

【慧考解析】期货交易所履行下列职责：

- (1) 提供交易的场所、设施和服务；
- (2) 设计合约，安排合约上市；
- (3) 组织并监督交易、结算和交割；
- (4) 为期货交易提供集中履约担保；
- (5) 按照章程和交易规则对会员进行监督管理；

(6)

. 国务院期货监督管理机构规定的其他职责。

16. 根据《证券分析师执业行为准则》，甲证券公司证券分析师李某不符合执业行为准则的行为是（ ）。

- A. 李某拒绝了丙上市公司聘其为独立董事的请求
- B. 李某的配偶担任其所研究的上市公司的董事，李某在证券报告中对上述事实进行披露
- C. 李某在发布研究报告中以真实姓名署名
- D. 李某担任乙证券投资咨询公司的证券研究员

参考答案：D

【慧考解析】根据《证券分析师执业行为准则》，证券分析师在执业过程中应当防范利益冲突：①在执业过程中遇到自身利益与公司利益、客户利益存在冲突时，应当主动向公司报告；②证券分析师的配偶、子女、父母担任其所研究覆盖的上市公司的董事、监事、高级管理人员的，证券分析师应当按照公司的规定进行执业回避或者在证券研究报告中对上述事实进行披露；③证券分析师只能与一家证券公司、证券投资咨询机构签订劳动合同，不得以任何形式同时在两家或两家以上的机构执业；④证券分析师不得在公司内部或外部兼任有损其独立性与客观性的其他职务，包括担任上市公司的独立董事。

17. 根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，证券公司接受期货公司委托从事介绍业务，可以提供的服务是（ ）。

- A. 协助办理开户手续
- B. 代理客户进行期货交易
- C. 收付期货保证金
- D. 办理结算或交割

参考答案：A

【慧考解析】根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第九条的规定，证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列服务：

- (1) 协助办理开户手续；
- (2) 提供期货行情信息、交易设施；
- (3) 中国证监会规定的其他服务。

18. 证券公司中，应对违反职责范围内的内部控制要求所导致的风险和损失承担首要责任的是（ ）。

- A. 董事会
- B. 合规部门
- C. 直接从事业务经营活动的相关人员
- D. 经理层

参考答案：C

【慧考解析】直接从事业务经营活动的业务部门和分支机构的相关人员有义务向证券公司报告内部控制的缺陷，并及时加以纠正。相关人员应对违反职责范围内的内部控制导致的风险和损失承担首要责任。

19. 证券公司应加强对境外分支机构的管理，如果《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》要求比所驻国家或地区的相关规定更为严格，但所驻国家或地区法律禁止或限制境外分支机构实施该法规的，下列做法错误的是（ ）。

- A. 证券公司采取适当的其他措施应对洗钱风险
- B. 证券公司应该向中国人民银行报告
- C. 证券公司不再执行此指引的要求
- D. 证券公司无法采取有效措施控制风险的，应当考虑在适当情况下关闭境外分支机构

参考答案：C

【慧考解析】证券公司应当加强对境内外分支机构和相关附属机构的管理指导和监督。对于在境外设有分支机构或相关附属机构的证券公司，如果《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》及《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》要求比所驻国家或地区的相关规定更为严格，但所驻国家或地区法律禁止或限制境外分支机构和相关附属机构实施的，证券公司应当采取适当的其他措施应对洗钱风险，并向中国人民银行报告。如果其他措施无法有效控制风险，证券公司应当考虑在适当情况下关闭境外分支机构或相关附属机构。

20. 证券公司应当采取有效措施确保在柜台市场交易的私募产品持有人数量符合相关规定，其中，非公开募集基金的合格投资者累计不得超过（ ）人。

- A. 300
- B. 200
- C. 150
- D. 100

参考答案：B

【慧考解析】非公开募集基金应当向合格投资者募集，合格投资者累计不得超过200人。

21. 出现下列情形的单位和个人，不能成为持有证券公司5%以上股权的股东、实际控制人。

- A. 或有负债达到净资产的40%
- B. 最近3年无重大违法违规记录或重大不良诚信记录
- C. 净资产超过1亿元人民币
- D. 因故意犯罪被判处刑罚，刑罚未执行完毕

参考答案：D

【慧考解析】根据《证券公司监督管理条例》第十条的规定，有下列情形之一的单位或者个人，不得成为持有证券公司5%以上股权的股东、实际控制人：

- (1) 因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕未逾3年；
- (2) 净资产低于实收资本的50%，或者或有负债达到净资产的50%；
- (3) 不能清偿到期债务。

除上述条件以外，具有国务院证券监督管理机构认定的其他情形的单位与个人也不得成为持有证券公司5%以上股权的股东或实际控制人。其他具体情形将由国务院证券监督管理机构根据实际情况进行认定。

22. 根据《证券市场禁入规定》，下列人员中不属于证券市场禁入措施实施对象的是（ ）。

- A. 证券公司营业部总经理
- B. 证券资信评级公司信息技术部总经理
- C. 全国股转系统基础层挂牌公司的实际控制人
- D. 上市公司董事会秘书

参考答案：B

【慧考解析】根据《证券市场禁入规定》，下列人员违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定，情节严重的，中国证监会可以根据情节严重的程度，采取证券市场禁入措施：

- (1) 发行人、上市公司、非上市公众公司的董事、监事、高级管理人员，其他信息披露义务人或者其他信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员；
- (2) 发行人、上市公司、非上市公众公司的控股股东、实际控制人，或者发行人、上市公司、非上市公众公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员；
- (3) 证券公司的董事、监事、高级管理人员及其内设业务部门负责人、分支机构负责人或者其他证券从业人员

；

- (4) 证券公司的控股股东、实际控制人或者证券公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员；
- (5) 证券服务机构的董事、监事、高级管理人员等从事证券服务业务的人员和证券服务机构的实际控制人或者证券服务机构实际控制人的董事、监事、高级管理人员；
- (6) 证券投资基金管理人、证券投资基金托管人的董事、监事、高级管理人员及其内设业务部门、分支机构负责人或者其他证券投资基金从业人员；
- (7) 中国证监会认定的其他违反法律、行政法规或者中国证监会有关规定的有关责任人员。

23. 根据《证券公司风险处置条例》有关规定，下列关于证券公司风险处置过程中有关司法程序的说法，错误的是（ ）。

- A. 采取风险处置措施期间，除为保护客户和债权人利益的情形外，不得对被处置证券公司债务进行个别清偿
- B. 风险处置现场工作组、行政清理组和管理人需要从公安机关扣押资料中查询、复制与其工作有关资料的，公安机关应当支持和配合
- C. 处置证券公司风险过程中，发现涉嫌犯罪的案件，属公安机关管辖的，应当由国务院公安部门统一组织依法查处
- D. 证券公司实际控制的关联公司，其资产与被处置证券公司混合的，国务院证券监督管理机构不得向人民法院提出申请中止以该关联公司为被告的民事诉讼程序

参考答案：D

【慧考解析】证券公司设立或者实际控制的关联公司，其资产、人员、财务或者业务与被处置证券公司混合的，国务院证券监督管理机构可以向人民法院提出申请中止以该关联公司为被告、第三人或者被执行人的民事诉讼程序或者执行程序。

24. 《公司法》，有限责任公司应当采取的设立方式为（ ）。

- A. 核准设立
- B. 募集设立
- C. 发起设立
- D. 备案设立

参考答案：C

【慧考解析】发起设立，是指由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。发起设立适用于有限责任公司和股份有限公司；

募集设立，是指由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司。募集设立只适用于股份有限公司。

25. 下列关于观察名单、限制名单的说法，错误的是（ ）。

- A. 证券公司可以根据需要将列入限制名单的时点前移
- B. 观察名单仅限于履行相关管理和监控职责的工作人员知悉
- C. 对于限制名单中的公司或证券，证券公司应当禁止开展业务，但通过自营账户进行量化投资可以豁免限制
- D. 证券公司开展保密侧业务时，将相关项目所涉及公司或证券列入观察名单的适当时点为与客户签署保密协议、立项、进场开展工作和实际获知内幕信息中最后时点

参考答案：D

【慧考解析】证券公司开展保密侧业务时，应当在与客户发生实质性接触后的适当时点，将相关项目所涉及公司或证券列入观察名单。此处所指的适当时点，以与客户签署保密协议、对项目立项、进场开展工作和实际获知项目内幕信息中较早者为准。

26. 以下关于证券公司合规经营基本原则与应遵守的基本要求的说法，错误的是（ ）。

- A. 证券公司应动态监控客户交易活动

- B. 证券公司的合规管理仅是覆盖总部各部门及分支机构，不需覆盖各层级子公司
- C. 证券公司应划分客户类别和产品服务等级，将适当的产品服务提供给适合的客户
- D. 证券公司的合规管理应贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节

参考答案：B

【慧考解析】证券公司开展各项业务，应当遵循合规经营、勤勉尽责，坚持客户利益至上原则，并遵守下列基本要求：

- (1)
. 充分了解客户的基本信息、财务状况、投资经验、投资目标、风险偏好、诚信记录等信息并及时更新。
 - (2)
. 合理划分客户类别和产品、服务风险等级，确保将适当的产品、服务提供给适合的客户，不得欺诈客户。
 - (3)
. 持续督促客户规范证券发行行为，动态监控客户交易活动，及时报告、依法处置重大异常行为，不得为客户违规从事证券发行、交易活动提供便利。
 - (4)
. 严格规范工作人员执业行为，督促工作人员勤勉尽责，防范其利用职务便利从事违法违规、超越权限或者其他损害客户合法权益的行为。
 - (5)
. 有效管理内幕信息和未公开信息，防范公司及其工作人员利用该信息买卖证券、建议他人买卖证券，或者泄露该信息。
 - (6)
. 及时识别、妥善处理公司与客户之间、不同客户之间、公司不同业务之间的利益冲突，切实维护客户利益，公平对待客户。
 - (7)
. 依法履行关联交易审议程序和信息披露义务，保证关联交易的公允性，防止不正当关联交易和利益输送。
 - (8)
. 审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响，采取有效措施，防止扰乱市场秩序。
- 证券公司的合规应当覆盖所有业务，各部门、各分支机构、各层级子公司和全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。

27. 证券公司董事会合规管理职责包括（ ）。

- I. 审议批准年度合规报告
- II. 决定聘任、解聘、考核合规负责人
- III. 建立健全合规管理组织架构
- IV. 配备充足、适当的合规管理人员

- A. I、II、IV
- B. I、II
- C. I、II、III
- D. III、IV

参考答案：B

【慧考解析】证券公司董事会决定本公司的合规管理目标，对合规管理的有效性承担责任，履行下列合规管理职责：

- (1) 审议批准合规管理的基本制度；
- (2) 审议批准年度合规报告；
- (3) 决定解聘对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的高级管理人员；
- (4) 决定聘任、解聘、考核合规负责人，决定其薪酬待遇；
- (5) 建立与合规负责人的直接沟通机制；

- (6) 评估合规管理有效性，督促解决合规管理中存在的问题；
 (7) 公司章程规定的其他合规管理职责。

28. 根据《证券法》，证券发行、交易活动明确禁止的行为包括（ ）。

- I. 欺诈
 - II. 内幕交易
 - III. 操纵证券市场
 - IV. 融资融券
- A. III、IV
 - B. I、II、IV
 - C. I、II、III
 - D. I、II、III、IV

参考答案：C

【慧考解析】欺诈、内幕交易、操纵证券市场都属于法律明确禁止的行为。

29. 下列关于股票期权交易的说法，正确的有（ ）。

- I. 做市商是指经证券交易所认可、为其上市交易的股票期权合约提供双边持续报价或者双边回应报价等服务的机构
 - II. 股票期权结算参与者，是指具有证券登记结算机构股票期权结算业务结算参与者资格的机构
 - III. 认沽期权是指买方有权在将来特定时间以特定价格买入约定数量合约标的的期权合约
 - IV. 认购期权是指买方有权在将来特定时间以特定价格卖出约定数量合约标的的期权合约
- A. I、II
 - B. I、II、III、IV
 - C. I、III、IV
 - D. II、III、IV

参考答案：A

【慧考解析】第III项，认沽期权是指买方有权在将来特定时间以特定价格买入约定数量合约标的的期权合约。
 第IV项，认购期权是指买方有权在将来特定时间以特定价格卖出约定数量合约标的的期权合约。

30. 下列属于经有关金融监管部门批准设立的金融机构发行的理财产品的有（ ）。

- I. 银行理财产品
 - II. 全国社会保障基金
 - III. 集合资产管理计划
 - IV. 信托产品
- A. I、II、III
 - B. II、IV
 - C. I、III、IV
 - D. I、II、III、IV

参考答案：C

【慧考解析】经有关金融监管部门批准设立的金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

31. 下列关于股份有限公司设立方式的说法，正确的有（ ）。

- I 股份有限公司的设立，可以采取发起设立的方式

II 发起设立，是指由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司

III 募集设立，是指全部股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司

IV 股份有限公司的设立，可以采取募集设立的方式

A. I、II、IV

B. I、IV

C. II、III

D. I、II、III、IV

参考答案：A

【慧考解析】公司的设立方式有两种，即发起设立和募集设立。

发起设立，是指由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。发起设立适用于有限责任公司和股份有限公司。

募集设立，是指由发起人认购公司应发行股份的一部分，其余股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司。募集设立只适用于股份有限公司。

32. 投资者主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品(不含私募资产管理计划)或者接受相关服务的，关于经营机构应该采取措施说法正确的有（ ）。

I. 确认投资者风险承受能力类别，告知投资者不适合购买相关产品或者接受相关服务

II. 对属于风险承受能力最低类别的投资者，不得向其销售相关产品或者提供相关服务

III. 不属于风险承受能力最低类别的投资者就产品风险高于其承受能力进行特别的书面风险警示

IV. 不属于风险承受能力最低类别的投资者，经书面警示仍坚持购买的，可以向其销售相关产品或者提供相关服务

A. II、IV

B. I、II、III、IV

C. I、II、III

D. I、II、IV

参考答案：B

【慧考解析】经营机构告知投资者不适合购买相关产品或者接受相关服务，投资者仍主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品或者相关服务的，经营机构应当做到：

(1) 确认投资者是否属于风险承受能力最低类别的投资者：对于风险承受能力最低类别的投资者，业务人员应当拒绝向其销售或提供高于其风险承受能力的产品或服务。

(2) 以书面形式进行特别风险警示：如投资者不属于风险承受能力最低类别，经营机构业务人员应当就产品或服务的风险等级高于投资者承受能力的情况进行特别书面风险警示。如投资者仍坚持购买的，可以向其销售相关产品或者提供相关服务。

33. 下列关于沪股通和港股通说法正确的有（ ）。

I. 沪股通是指香港投资者委托香港经纪商，经由联交所设立的证券交易服务公司，向上交所进行申报，买卖规定范围内的上交所上市的股票

II. 港股通是指内地投资者委托内地证券公司，经由上交所设在香港设立的证券交易服务公司，向联交所进行申报，买卖规定范围内的联交所上市的股票

III. 港股通是指内地投资者委托内地证券公司，经由联交所设立的证券交易服务公司，向上交所进行申报。买卖规定范围内的上交所上市的股票

IV. 沪股通是指香港投资者委托香港经纪商，经由上交所设立的证券交易服务公司，向联交所进行申报，买卖规定范围内的上交所上市的股票

A. II、IV

B. I、III

C. II、III

D. I、II

参考答案：D

【慧考解析】港股通，是指内地投资者委托内地证券公司，经由上交所设立的证券交易服务公司，向联交所进行申报，买卖规定范围内的联交所上市的股票。

沪股通，是指香港投资者委托香港经纪商，经由联交所设立的证券交易服务公司，向上交所进行申报，买卖规定范围内的上交所上市的股票。

34. 根据《公司法》有关规定，关于公司合并的说法，正确的有（ ）。

I 公司合并应当由公司股东(大)会作出决议

II 公司合并应当通知债权人

III 一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散

IV 三个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并，合并各方保留

A. II、IV

B. I、II、III

C. I、II、III、IV

D. I、III、IV

参考答案：B

【慧考解析】公司应当自作出合并、分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。

公司合并或分立，应当由公司的股东(大)会作出决议。

公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。一家公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两家以上公司合并设立一家新的公司为新设合并，合并各方解散。

35. 下列关于证券公司柜台市场业务的说法，错误的有（ ）。

I 证券公司与特定交易对手方在集中交易场所之外进行的交易，证券公司应当具备从事证券经纪业务资格

II 证券公司为投资者在集中交易场所之外进行交易提供服务的行为，证券公司应当具备从事证券自营业务资格

III 证券公司与特定交易对手方在集中交易场所之外进行的交易，证券公司应当具备从事证券自营业务资格

IV 证券公司为投资者在集中交易场所之外进行交易提供服务的行为，证券公司应当具备从事证券经纪业务资格

A. II、III

B. III、IV

C. I、II

D. I、IV

参考答案：C

【慧考解析】证券公司进行柜台交易，应当具备中国证监会批准的与所开展业务相适应的资格条件，即证券公司为投资者交易提供服务的，应经中国证监会批准可从事证券经纪业务；

证券公司与特定交易对手方进行柜台交易的，应经中国证监会批准可从事证券自营业务。

36. 根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》有关规定，下列关于证券公司资产管理计划终止情形的说法，正确的有（ ）。

I 资产管理计划存续期届满且不展期的，资产管理计划终止

II 证券公司被依法撤销资产管理业务资格，且在六个月内没有新的管理人承接的，资产管理计划终止

III 证券公司被依法解散，且在六个月内没有新的管理人承接的，资产管理计划终止

IV 发生资产管理合同约定的应当终止的情形，资产管理计划终止

A. I、II、IV

B. II、III、IV

C. I、II、III、IV

D. I、III

参考答案: C

【慧考解析】有下列情形之一的, 资产管理计划应当终止:

(1)

. 资产管理计划存续期届满且不展期。

(2)

. 证券公司被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散、被撤销、被宣告破产, 且在6个月内没有新的管理人承接。

(3)

. 托管人被依法撤销基金托管资格或者依法解散、被撤销、被宣告破产, 且在6个月内没有新的托管人承接。

(4)

. 经全体投资者、证券公司和托管人协商一致决定终止的。

(5)

. 发生资产管理合同约定的应当终止的情形。

(6)

. 集合资产管理计划存续期间, 持续5个工作日投资者少于2人。

(7)

. 法律、行政法规及中国证监会规定的其他情形。

37. 根据《证券法》有关规定, 证券发行、交易活动的当事人应当遵守的原则包括 ()。

I. 自愿

II. 有偿

III. 无偿

IV. 诚实信用

A. I、II、IV

B. III、IV

C. I、III、IV

D. I、II

参考答案: A

【慧考解析】证券发行、交易活动的当事人具有平等的法律地位, 应当遵守自愿、有偿、诚实信用的原则。

38. X证券公司为全国性综合类证券公司, 下列机构中, 享有法人财产权的有 ()。

I X证券陕西分公司

II X证券西安营业部

III X证券所属私募投资基金子公司

IV X证券所属另类投资子公司

A. II、III

B. III、IV

C. I、II

D. I、III、IV

参考答案: B

【慧考解析】公司是企业法人, 有独立的法人财产, 享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司可以设立分公司, 分公司不具有法人资格, 其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司, 子公司具有法人资格, 依法独立承担民事责任。

39. 根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当遵守的基本原则包括（ ）。

- I. 守法合规
 - II. 独立审慎
 - III. 诚实信用
 - IV. 忠实公司利益
- A. I、II
 - B. II、III
 - C. I、II、III、IV
 - D. I、III、IV

参考答案：A

【慧考解析】根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，应当遵守以下要求：

- (1) 守法合规
- (2) 诚实信用
- (3) 忠实客户利益

40. 根据《证券公司全面风险管理规范》，下列属于证券公司经理层应当履行的全面风险管理职责的有（ ）。

- I. 任免考核首席风险官，确定其薪酬待遇
 - II. 制定风险管理净资本制度，并适时调整
 - III. 建立健全公司全面风险管理的经营管理架构
 - IV. 建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系
- A. I、II、III
 - B. I、II、III、IV
 - C. I、IV
 - D. II、III、IV

参考答案：D

【慧考解析】证券公司经理层对全面风险管理承担主要责任，应当履行以下职责：

- (1) 制定风险管理制度，并适时调整。
- (2) 建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制。
- (3) 制定风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保其有效落实；对其进行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理。
- (4) 定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告。
- (5) 建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系。
- (6) 建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制。
- (7) 风险管理的其他职责。

41. 根据国家法律、法规和基金合同的规定，属于公开募集基金的基金管理人职责的有（ ）。

- I. 管理并运作基金资产
- II. 安全保管基金财产
- III. 计算并公告基金资产净值

IV. 按规定披露基金信息

A. II、III

B. I、II、III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、IV

参考答案：C

【慧考解析】基金管理人是指按照法律、法规的规定和基金合同的约定，为基金份额持有人的利益，对基金财产进行管理及运作的机构。

根据《证券投资基金法》第十九条的规定，公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责：

- (1)
. 依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
- (2)
. 办理基金备案手续；
- (3)
. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
- (4)
. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
- (5)
. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
- (6)
. 编制中期和年度基金报告；
- (7)
. 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
- (8)
. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
- (9)
. 按照规定召集基金份额持有人大会；
- (10)
. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
- (11)
. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。

42. 在订立合伙协议、设立合伙企业时，应遵循（ ）。

I. 自愿原则

II. 平等原则

III. 公开原则

IV. 诚实信用原则

A. II、III

B. I、III、IV

C. I、II、IV

D. I、II、III、IV

参考答案：C

【慧考解析】订立合伙协议，设立合伙企业，是平等民事主体的合伙人之间的民事活动，因此，在订立合伙协议、设立合伙企业时，也应当遵循民法下的自愿、平等、公平、诚实信用原则。